

1514515-92.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169292/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 25703178 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2169292 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX ROBSON FRANCISCO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514515-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514515-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169292/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 25703178 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2169292 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX ROBSON FRANCISCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

ALEX ROBSON FRANCISCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 22 de junho de 2022, por volta

das 14h54, na Rua Areias de Vilar, 10, Mandaqui, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, o acusado estaria transportando drogas, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, consistente em 234,8 gramas de droga conhecida como "Kief" (com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol) (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudo de constatação de fls. 20/22).

O réu foi preso em flagrante (fl 01), decretada a prisão preventiva (fls. 38/41). A denúncia foi recebida (fls. 62/64), o réu foi citado (fl. 84) e apresentou resposta à acusação (fls. 102/103). Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 105/107).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

Pela defesa foi requerido o reconhecimento da nulidade pela suposta confissão informal. No mérito, pugnou a absolvição por falta de provas. No mais, formulou pedidos relativos à aplicação da pena.

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudos de fls. 85/92), bem como pela prova oral.

A autoria também foi provada.

Antonio Carlos dos Santos, policial militar, relatou que a equipe estava em patrulhamento quando foi visto o rapaz de moto, com bag e ao avistar a equipe, mudou o destino e a todo o tempo olhava para trás, o que causou estranheza. Deram sinais de parada, que não foram obedecidos. Por cerca de 5 ou 6 ruas, ele tomou distância e tentou se esconder atrás de um caminhão. Realizada a abordagem, com ele não foi localizado nada. Na vistoria da bag que ele trazia, foi localizado um tablete com cheiro muito forte, aparentando ser maconha. Indago, disse que era argila, e novamente indagado, disse que era Kief, similar à maconha, que valia R\$30,000,00. Acredita que pesasse pouco mais de 200g. Não conhecia o réu de outra ocorrência. Não se recorda se mais alguma coisa foi apreendida. No momento da abordagem, não se recorda se chegou a adverti-lo quanto aos seus direitos. Normalmente, lê os direitos ao constatar o crime. Não se recorda se na ocasião já usava câmera corporal.

Ricardo Rodrigo Nardi, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento quando viram o rapaz com bag nas costas, a todo o tempo olhando para trás. Ele empreendeu fuga e se escondeu atrás de um caminhão e efetuaram a abordagem. Com ele, nada foi encontrado. Na bag, foi encontrado um tablete com cheiro parecido com maconha. Indagado, ele disse que seria argila. Porém, a caminho do DP, ele disse que era uma droga Kief. Avisado de que não era obrigado a falar, contou que aquela droga valia R\$30.000,00 e iria vendê-la. Quando o acusado começou a dizer o que era, avisou que não era obrigado a falar, ele disse que não tinha problema. Estava usando câmera corporal durante a ocorrência.

Alex esclareceu ter pego a droga na biqueira, tendo sido preso próximo à biqueira. Comprou para uso próprio e mal saiu da biqueira, foi abordado pelos policiais. Disse que não viu que eles mandaram parar, estava com a bag. Não tentou evadir-se. Parou próximo a um caminhão, não tentou se esconder. Toda a droga era para seu uso, não para traficar. Afirma que fuma maconha desde criança, Comprou 230g de maconha

para guardar e fumar o mês todo. Trabalha no ifood, motivo pelo qual estava com a bag. Esclarece que pagou 170 reais no tablete, uma porção vale 5 reais, mas não sabe quanto pesa. Afirma que fuma cerca de 6 ou 7 cigarros de maconha por dia. Afirma que a droga era maconha comum.

Contrariamente ao quanto alegado, as provas colhidas, sob a égide do princípio constitucional do contraditório, fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Afasto a tese de nulidade apresentada defesa. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 178.516 RJ, a nulidade, quando ocorre, é relativa, ou seja, exige demonstração de prejuízo.

Com efeito, no caso dos autos, ao acusado foi resguardado o direito de dar a sua versão sobre os fatos. Verificado o interrogatório na fase policial (fl. 11) onde o acusado optou por se manifestar em juízo. Não se localiza, portanto, confissão por parte do acusado, tampouco em audiência.

Logo, a referência a confissão em nada prejudicou ao acusado, vez que sequer foi considerada como a sua versão sobre os fatos.

Afasto a tese de nulidade por confissão informal feita aos policiais no momento da abordagem não se sustenta, uma vez que não foi empregada isoladamente para compor o arcabouço fático-probatório que embasa a certeza da autoria e prova da materialidade do delito em tela. Ao contrário do que alega a Defesa, a confissão atacada é mero indício, que foi confirmado pelo restante das provas colhidas durante a instrução sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Tal entendimento, encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como verifica-se no trecho a seguir colacionado: “À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência” (HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por conseguinte, também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de nulidade das provas derivadas do flagrante, dentre as quais figuram os depoimentos dos guardas ouvidos em juízo. Isto porque há plena independência entre a confissão informal realizada, a qual não foi considerada como elemento probatório, e as demais provas colhidas. Desta maneira decidiu o Supremo Tribunal Federal em acórdão no qual reconheceu a nulidade de confissão informal empregada como prova única para a condenação, sem que esta nulidade fosse estendida aos depoimentos dos policiais ouvidos. (RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 170.843/SP, Rel. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 13/06/2019, DJe 14/06/2019).

Não houve qualquer irregularidade na abordagem do acusado. Os policiais descreveram a atitude suspeita e a tentativa de abordagem. Reportaram que nada havia de ilícito em posse do acusado quando da busca pessoal, contudo, na bag foi encontrada a droga, apreendida.

O acusado, a seu turno, não demonstrou que estivesse trabalhando realizando qualquer entrega. A bag fotografada à fl 91 não apresenta identificação. O acusado não reportou o percurso que faria. Limitou-se a declarar, em juízo, que a pedra de droga era para seu próprio consumo, que teria acabado de adquirir na biqueira.

As circunstâncias da abordagem do acusado, verificando-se que trafegava em motocicleta, em circunstâncias a chamar a atenção dos policiais, e em posse da

droga, embora não demonstrem a ação de entrega ou venda a terceiro, têm relevância à medida em que o volume de drogas apreendido é incompatível com o consumo pessoal. A uma porque não há qualquer elemento a determinar que era destinada ao consumo pessoal, assim como a apreensão de tijolos não é comum. Embora o réu tenha apresentado uma versão até crível, pretendendo comprar drogas a todo o tempo, é sabido que tais peças não são vendidas a simples consumidores. Se assim fosse, a maior partes das apreensões seriam de peças e não de porções. Nem mesmo o acusado apontou exatamente o local em que teria adquirido.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou provado que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos.

Assim, diante do acervo probatório produzido nos autos, a procedência parcial da ação penal é medida de rigor.

Passo à fixação da pena:

O acusado apresente maus antecedentes (3ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos:1000090-35.2003.8.26.0309 (309.01.2003.046853). Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, verifico que é reincidente (20ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1508745-89.2020.8.26.0228 (0014158-39.2020.8.26.0041),

razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em terceira fase, não há causa especial de diminuição. A reincidência é suficiente a demonstrar que a conduta social do acusado que está em descompasso com a aplicação do benefício.

Ante a reincidência e quantidade de pena, fixo o regime fechado como inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu a ALEX ROBSON FRANCISCO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O acusado respondeu ao processo preso, pois presentes os requisitos para a prisão cautelar, situação que não se altera, mormente ante a condenação ora proferida e levada em consideração a reincidência específica. Assim, não poderá recorrer em liberdade.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA